

EL PACTO ANDINO: UN MODELO ORIGINAL DE INTEGRACIÓN*

Ricardo Ffrench-Davis M.

CEPLAN

I. INTRODUCCIÓN

En el mundo de hoy se desarrolla una notoria tendencia a la agrupación de países en un esfuerzo por ampliar su espacio económico. Este fenómeno surge, por igual, entre países ricos y pobres, socialistas o capitalistas. En Europa, por una parte, se amplía la Comunidad Económica Europea; en el mismo continente, el Consejo de Ayuda Económica Mutua (COMECON) agrupa a varias naciones socialistas. Los países árabes, algunos africanos, los centroamericanos y varios caribeños, experimentan también diversos esquemas de integración económica.

Esta tendencia mundial no obedece a un capricho. Por el contrario, responde a un imperativo que plantea la realidad política y económica. Ello es especialmente válido para países como Chile, que cuentan con una escasa población y un mercado de reducidas dimensiones; a esto es preciso agregar las dificultades para colocar sus exportaciones de manufacturas en los países desarrollados. La creencia generalizada, respaldada por la realidad de la economía internacional, es que la integración económica constituye para estos países la forma más eficiente y de mayor significación para ampliar los mercados para su producción nacional.

En 1970 comenzó a operar el Acuerdo de Cartagena,¹ que reúne a seis países andinos.² Desde entonces se han realizado sucesivos avances, cumpliéndose diversas disposiciones y plazos establecidos en el tratado suscrito. De esta manera, resulta que el Pacto Andino tiene una expresión concreta, incipiente pero creciente, en la vida económica de los seis países miembros, superior a la alcanzada por ALALC aun en su momento cumbre. Ello se ha manifestado hacia el exterior en que las naciones andinas han

* Este artículo será incluido en un libro que está preparando el Centro Interuniversitario de Desarrollo Andino (CINDA) sobre problemas, perspectivas de la integración y el desarrollo nacional de los países andinos.

¹ Llamado así porque fue en la ciudad colombiana de ese nombre donde la comisión redactora del texto final del Acuerdo terminó su labor.

² Los cinco miembros originales fueron Bolivia, Colombia, Chile, el Ecuador y el Perú. En febrero de 1973 se convino el ingreso de un sexto miembro, que es Venezuela, por medio de un instrumento adicional al Acuerdo, denominado Consenso de Lima. Su incorporación efectiva se ha materializado en el curso de 1974.

expresado su posición en forma colectiva en diversos foros internacionales, dando así mayor solidez a sus planteamientos.

Por la significación que pueda tener en el desarrollo de los países andinos, hemos creído conveniente realizar una descripción y análisis de las principales disposiciones contempladas en el Acuerdo de Cartagena, y de la forma en que se la ha aplicado hasta hoy día.³ En consecuencia, en este documento se desarrolla un breve recuento de los principales objetivos y beneficios de un proceso de integración económica; a continuación se examinan los rasgos distintivos de ALALC que explican sus modestos avances en el marco latinoamericano. Luego se analizan los aspectos más destacados del Acuerdo de Cartagena, en especial de aquellos que lo diferencian de los esquemas tradicionales de integración; en particular, se examinan la programación industrial y el tratamiento al capital extranjero. Por último, se incluyen algunas reflexiones sobre los requisitos para lograr la compatibilidad dentro del proceso de integración de regímenes de diferente orientación.

II. OBJETIVOS DE LA INTEGRACIÓN

El mayor intercambio comercial que genera el proceso de integración permite a los países miembros del Acuerdo aprovechar las ventajas que se derivan de una división internacional del trabajo más intensa. La especialización en la producción adquiere en la actualidad más trascendencia que en decenios pasados, debido al creciente papel que desempeñan las economías de escala.⁴ En efecto, la mayor parte de las actividades industriales dinámicas exige producciones en escalas superiores a las de los mercados nacionales. Salvo excepciones, que indudablemente existen, es difícil para los países en desarrollo lograr acceso expedito a los mercados de los países industrializados. La actual coyuntura internacional ha reforzado esta situación, al acentuar las trabas e inestabilidad de los mercados externos. La consecuencia inevitable de verse restringido a producir para

³ Una versión más breve fue publicada en *Revista de la Universidad Técnica*, núm. 11, Santiago, enero de 1973. Mayores antecedentes que los aquí expuestos pueden encontrarse en Juan Somavía, "Pacto Andino: comunidad de esfuerzos", abril de 1972; y en *Acuerdo de integración subregional*, Secretaría Ejecutiva para ALALC y Pacto Andino de Chile, Publicación núm. 18, 1970. Un análisis escrito antes de la firma del Acuerdo se encuentra en Carlos Díaz-Alejandro, "El Grupo Andino en el proceso de integración latinoamericana", *Estudios Internacionales*, julio-septiembre de 1968.

⁴ Toda actividad económica exhibe economías de escala en determinado rango de niveles de producción de bienes y servicios. Éstas permiten reducir los costos reales promedios a medida que el volumen de producción se incrementa.

cubrir la demanda interna es que los recursos de inversión disponibles permiten satisfacer un menor nivel de necesidades de la población, debido a la ineficiencia (mayor costo real) que involucra la producción en escala reducida.⁵ Un acuerdo de integración tiene la gran virtud de permitir la ampliación generalizada del mercado que enfrenta cada uno de los actuales y eventuales productores de los países miembros.⁶ En otras palabras, frente a la necesidad de los países pequeños de exportar, y en vista de las dificultades prácticas para obtener un acceso expedito a los mercados del resto del mundo, la opción integracionista ofrece un camino más realista.

En segundo lugar, la acción conjunta de un grupo de naciones concede a éstas un poder de negociación mayor que la suma de que dispone cada una en forma aislada. En los numerosos aspectos en que los intereses de los países que participan en un proceso de integración puedan hacerse compatibles, la acción conjunta contribuye a mejorar su posición económica internacional. Son muchos los ejemplos que podrían darse, con la correspondiente explicación técnica. No obstante, por razones de brevedad, baste la mención de algunos casos: el trabajo conjunto en el GATT y en la UNCTAD, en las relaciones con la Comunidad Económica Europea, en los organismos de crédito internacionales, y en las negociaciones para facilitar el acceso de sus exportaciones industriales a mercados de países desarrollados.

Por último, la aceleración del desarrollo y el incremento del poder conjunto, que acarrea eventualmente un proceso de integración, permite, en principio, un mayor grado de independencia política internacional. Estas tres consecuencias, sin embargo, no se obtienen de manera automática. Sin un esfuerzo intenso, bien concebido y adecuadamente programado, la integración puede conducir a la perpetuación del subdesarrollo y de la desigualdad, y a la intensificación de la dependencia externa.

III. ALALC Y CAUSAS DE SU ESTANCAMIENTO

Los primeros pasos hacia la integración latinoamericana se dieron en los años cincuenta. Ellos culminaron en 1960 con la firma del Tratado de

⁵ Uno de los obstáculos que limita la intensidad de la redistribución del ingreso y la satisfacción de las necesidades esenciales es el escaso nivel de producción. Una mayor eficiencia del proceso productivo permite, a un gobierno con voluntad transformadora, acelerar simultáneamente la redistribución.

⁶ Hay muchos otros beneficios (y costos) económicos derivados de un proceso de integración. Los omitimos para no entrar en discusiones técnicas. Creemos que el factor que hemos mencionado, la apertura recíproca de mercados de bienes, constituye el principal. Adelante se califica esta afirmación.

Montevideo, que suscribieron siete países de la región. Surgió así la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), a la que se incorporaron posteriormente otros cuatro estados. De esta forma, ALALC agrupa a diez naciones sudamericanas, incluidos los seis países andinos, y a México.⁷

En un comienzo ALALC significó un avance promisorio hacia la eliminación de barreras entre nuestros países. Pero los progresos se detuvieron al cabo de un breve lapso. Así resulta que prácticamente durante todo el último decenio los avances exhibidos por ALALC son mínimos. Ello se explica tanto por las limitaciones del instrumento jurídico que le dio vida, como por la falta de voluntad política de los países miembros para acelerar el proceso de integración. El Tratado de Montevideo, aun cuando constituyó un hecho indudablemente positivo en 1960, adoleció de graves limitaciones que no fueron subsanadas a medida que fueron haciéndose evidentes. En la práctica, como su nombre lo indica, ALALC consistió en un esquema de liberación (parcial) del comercio entre los países miembros. No incluyó, en cambio, disposiciones que garantizaran un desarrollo equilibrado de cada uno de los países ni una distribución equitativa de los beneficios de la integración entre ellos, mediante la programación de las inversiones en industrias de alcance regional; tampoco contempló la armonización de políticas económicas, factor clave para generar un proceso sostenido, autónomo e intenso de creación de un mercado común. Los países de desarrollo mediano miembros de ALALC intentaron que se establecieran normas de esa naturaleza. Así lograron que en 1964 se aprobase una Resolución que, entre otros, proponía un mecanismo de programación regional de inversiones.⁸ No obstante, esta Resolución jamás se implementó.

La liberación del comercio entre los países miembros ha sido modesta,⁹ a pesar de haber expirado ya el plazo previsto inicialmente para culminar este proceso. En efecto, incluso los compromisos establecidos para la eliminación de barreras al comercio recíproco se cumplieron sólo hasta mediados de la década pasada y coincidió con un incremento apreciable del intercambio intrazonal;¹⁰ posteriormente los plazos fijados sufrie-

⁷ Por razones de brevedad no nos referiremos al Mercado Común Centroamericano. Antecedentes sobre esta experiencia pueden encontrarse en A. Fuentes Mohr, *La creación de un mercado común: apuntes históricos sobre la experiencia de Centroamérica*, BID/INTAL, 1973.

⁸ Resolución núm. 100, aprobada en el Cuarto Período Ordinario de Sesiones de las Partes Contratantes de la ALALC, realizado a fines de 1964.

⁹ La liberación de barreras consistió, en una proporción importante, en proyectos que ya eran objeto de intercambio. En consecuencia, principalmente, se consolidó y amplió el comercio recíproco tradicional.

¹⁰ Un estudio sobre los resultados de las negociaciones realizadas durante los primeros años

ron sucesivas postergaciones. En la práctica, los intentos de reducir barreras al comercio recíproco resultaron frustrados dondequiera que se toparan con dificultades; en consecuencia, se avanzó sólo cuando había intereses en un país para lograr el mercado de otros, sin que en estos últimos se tropezara con la oposición de sectores eventualmente perjudicados. En este aspecto caben dos comentarios importantes. Primero, en muchos casos los intereses aparentemente contrapuestos podían en realidad haberse compatibilizado: la liberación del comercio recíproco no requería siempre la desaparición de la producción del país con costos más elevados, sino tan sólo una mayor especialización en variedades y calidades a nivel de las respectivas industrias de cada uno. Segundo, la liberación sobre la base de la petición de los sectores interesados significó un proceso a la defensiva; en cambio, una actitud a la ofensiva, asegurando desde un comienzo un mercado ampliado para una variada gama de bienes, hubiera podido traducirse, mediante la creación de oportunidades rentables de inversión, en un aliciente mayor para la integración. En síntesis, de manera pasiva, se recorrió el tramo fácil, apenas inicio del largo camino que comprende un proceso de integración económica.

En segundo lugar, cuando ALALC ofreció oportunidades para la creación de nuevas industrias, ellas quedaron liberadas al arbitrio del mercado. Dicha fórmula puede ser adecuada entre países de un nivel elevado y similar de desarrollo, pero no en el medio latinoamericano, donde las diferencias eran y siguen siendo sustanciales. Los centros industriales de la Argentina, el Brasil y México exhibían un mayor nivel relativo de desarrollo. En consecuencia, la aceleración de la integración en un esquema como el de ALALC hubiese significado repetir al nivel latinoamericano el cuadro que se daba en el mundo: por una parte, países que se especializan en la producción de bienes primarios y, por otra, países que se especializan en la producción industrial de mayor significación para el desarrollo económico y que cosechan la mayor parte de los beneficios.¹¹

La tercera gran limitación de ALALC fue la ausencia de armonización de políticas económicas. En efecto, estrictamente sólo se reglamentó, aunque sin cumplirse, la liberación del comercio recíproco —lo que se llama

de vigencia se encuentra en Patricio Leiva, "Cuatro años de aplicación del Tratado de Montevideo: algunos resultados y comentarios", *Cuadernos de Economía*, núm. 7, Santiago, diciembre de 1965. Véase también INTAL, *La integración económica de América Latina: realizaciones, problemas y perspectivas*, Buenos Aires, 1968, y *El proceso de integración en América Latina 1968/71*, Buenos Aires, 1972.

¹¹ Antecedentes sobre la composición de las corrientes de comercio y participación en los Acuerdos de Complementación se encuentran en los trabajos de INTAL citados en la nota anterior.

una zona de libre comercio.¹² Pero un proceso de integración requiere mucho más que un acuerdo sobre liberaciones aduaneras. Por ello, la implementación de este esbozo de integración mostró serios defectos, que a poco andar se hicieron evidentes. Dos de los más notorios y graves estuvieron ligados a la distribución de beneficios y costos. El primero de tales defectos está relacionado con la forma en que se distribuyen entre los países miembros, problema al que ya se ha hecho referencia. El otro se refiere a la desmesurada proporción de beneficios e influencias que podían captar las empresas extranjeras. En efecto, ALALC ofreció, en ciertos rubros industriales, un mercado ampliado que pudo ser aprovechado sin cortapisas por empresas foráneas, las cuales en un comienzo contaron incluso con el beneplácito de varios de los gobiernos de los países receptores.¹³ Por lo tanto, en caso de acelerarse dentro de los márgenes vigentes, el proceso terminaría sirviendo más a las empresas multinacionales que a los pueblos latinoamericanos, y concentrando los beneficios en los países miembros de mayor desarrollo.

En síntesis, nunca llegó a concretarse el deseo reiterado en diversas ocasiones de avanzar hacia un mercado común. De esa manera, no se materializó ninguna de las medidas indispensables para lograr ese propósito, tales como el establecimiento de un arancel aduanero común frente al resto del mundo, la armonización de las políticas cambiarias y de fomento de exportaciones, la fijación de un tratamiento común de la inversión extranjera, y la creación de un mecanismo de distribución de beneficios y costos entre los países signatarios. En consecuencia, el proceso de integración estaba condenado al estancamiento, a menos que las disposiciones vigentes experimentasen un drástico cambio. La maduración de un esquema más integral, junto con la impracticabilidad de aunar el apoyo de todos los países miembros de ALALC, llevó a algunos de ellos a buscar un camino propio. Los países andinos, que requerían la ampliación de sus mercados con mayor intensidad que los tres socios mayores de ALALC (la Argentina, el Brasil y México), adoptaron un esquema más ambicioso de integración. Así surgió el Grupo Andino, que fue tomando forma entre 1965 y 1969.

¹² Un análisis económico de las principales disposiciones del Tratado de Montevideo se encuentra en Ffrench-Davis y Griffin, *Comercio internacional y políticas de desarrollo económico*, cap. IX, FCE, México, 1967.

¹³ Un examen del cambio experimentado en la actitud de muchos países latinoamericanos, en dirección a una racionalización de su política frente a la inversión extranjera, se encuentra en Constantino Vaitsos, "El cambio de políticas de los gobiernos latinoamericanos con relación al desarrollo económico y la inversión extranjera directa", *EL TRIMESTRE ECONÓMICO*, núm. 161, marzo de 1974.

IV. RASCOS ESENCIALES DEL ACUERDO DE CARTAGENA

El Pacto Andino fue suscrito en 1969 y desde entonces ha mostrado importantes progresos, con los tropiezos naturales a que está expuesta una empresa de esa magnitud y alcance.

El acuerdo de integración de los países andinos ha surgido de las experiencias arrojadas por ALALC y de una incipiente conciencia entre los primeros de que un proceso intenso de integración permite remover uno de los obstáculos que enfrenta un desarrollo sostenido y acelerado, dentro de un marco de afirmación de la soberanía. El Pacto Andino, a pesar de su acelerado avance, es compatible con la permanencia de los seis países andinos en ALALC. Éstos procuran avanzar más rápidamente para constituir un mercado común de la "subregión andina". Más adelante, cuando los restantes miembros de ALALC estén dispuestos a intensificar este proceso de integración, los países andinos participarían en él como una sola unidad económica.¹⁴

Veamos, pues, si acaso es factible que las naciones andinas lleguen a tener en conjunto una gravitación comparable con la de los países grandes de ALALC. Para ello se requiere determinar cuál es la significación económica de los países andinos en relación con otras naciones latinoamericanas. Todos los miembros del Acuerdo de Cartagena son países pequeños; no obstante, como se puede apreciar en el cuadro adjunto, sumados alcanzan una magnitud respetable dentro del marco latinoamericano. En efecto, Bolivia, Colombia, Chile, el Ecuador y el Perú unidos representan un mercado tan amplio como el argentino. Luego de incluir a Venezuela, su dimensión es cercana a la del Brasil o a la de México. Por otra parte, aunque inferior al de la Argentina y México, el producto *per capita* andino supera al del Brasil. Por último, la comparación es ampliamente más favorable para los países andinos cuando se refiere al volumen de comercio exterior. En efecto, las exportaciones de éstos, aun antes del alza del precio del petróleo, alcanzaban un monto similar al de las ventas en el exterior de la Argentina, el Brasil y México en conjunto. En síntesis, siempre que actúen unidos, los miembros del Pacto Andino disponen de la base de sustentación económica suficiente para tratar de igual a igual con cualquiera de los grandes países latinoamericanos.¹⁵ Esto significa que el

¹⁴ En el intertanto, las naciones signatarias del Acuerdo de Cartagena se relacionarían como una sola unidad económica con los otros países de la región, principalmente en lo que respecta a las armonizaciones arancelarias que fuesen requeridas, y a su participación en acuerdos de complementación y en programas de desarrollo industrial y tecnológico.

¹⁵ Naturalmente, ello requiere que no se repita un desarrollo idéntico al de los tres grandes,

éxito de la integración andina, en lugar de dificultar, hará más expedita la futura constitución de un mercado común latinoamericano.

Las economías andinas en 1972

(valores en moneda de 1974)

<i>Países</i>	<i>Población (millones)</i>	<i>Producto geográfico bruto</i>		<i>Comercio exterior (millones de dólares)</i>	
		<i>per capita (dólares)</i>	<i>Total</i>	<i>Exporta- ciones</i>	<i>Importa- ciones</i>
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Bolivia	4.9	397	1 946	288	278
Colombia	23.8	735	17 464	1 329	1 157
Chile	10.1	1 248	12 565	1 214	1 710
Ecuador	6.4	675	4 346	459	521
Perú	14.5	754	10 917	1 343	1 193
Venezuela	11.5	1 604	18 455	5 393	3 327
<i>Subregión Andina</i>	<i>71.2</i>	<i>923</i>	<i>65 693</i>	<i>10 026</i>	<i>8 186</i>
Argentina	25.1	2 027	50 883	2 756	2 353
Brasil	98.7	800	78 904	5 596	5 954
México	54.3	1 326	72 287	2 644	4 064

FUENTE: Naciones Unidas, *Anuario Estadístico de América Latina, 1973* y *Estudio Económico de América Latina, 1973*. En estas publicaciones las cifras de PCB y de comercio exterior están expresadas en dólares de 1960 y de 1972, respectivamente. Las primeras se han multiplicado aquí por 1.90 y las segundas por 1.42, para transformarlas en moneda de poder adquisitivo de 1974.

Los rasgos más sobresalientes del Acuerdo de Cartagena son:

- a) un sistema institucional adecuado a un proceso integral, con poder ejecutivo y un sólido cuerpo técnico de apoyo;
- b) un definido proceso de liberación programada del comercio recíproco

pues dificultaría la complementación económica en el futuro. La mencionada repetición es innecesaria e inconveniente en muchos casos; no obstante, en particular debido a presiones de intereses sectoriales, es previsible que en alguna medida se produzcan duplicaciones. Las características específicas que adopten la política arancelaria común y la programación industrial desempeñará un papel clave en la determinación de la estructura productiva que genere el mercado andino. De igual manera, facilitaría la futura *integración* de toda la América Latina la concertación de algunos acuerdos de especialización entre el Grupo Andino y otros países de la región.

- entre los países miembros, y el establecimiento de una barrera común frente al resto del mundo (arancel externo común).
- c) un esquema de distribución equitativa de los beneficios de la integración, cuyo principal instrumento es la programación regional de inversiones (programas sectoriales de desarrollo industrial); también se contemplan diversas formas de tratamiento preferencial para Bolivia y el Ecuador, los dos países miembros de menor desarrollo relativo; y
 - d) la armonización de políticas económicas, comenzando por aquella relativa al capital extranjero.

Los dos órganos principales del Pacto Andino, encargados de diseñar, aprobar e implementar los avances del proceso, son la *Comisión* y la *Junta* del Acuerdo de Cartagena. El órgano político es la *Comisión*, constituida por un representante plenipotenciario de cada país.¹⁶ La presidencia es ejercida en forma rotativa, según orden alfabético, durante un año calendario por cada país. El organismo técnico es la *Junta*, encabezada por tres miembros designados de común acuerdo por la Comisión. La Junta —que funciona en Lima, la ciudad sede— es la encargada de elaborar las diversas propuestas que, en virtud del Acuerdo, debe someter a la consideración de la Comisión. Cuando son aprobadas por ésta, pasan a denominarse *Decisiones*, identificándose con su correspondiente número correlativo. Otra serie de instituciones colaboran, de una manera u otra, al proceso de integración. En efecto, se han establecido diversos convenios y consejos asesores de variada naturaleza. Entre ellos se destaca la Corporación Andina de Fomento (CAF), destinada a captar recursos y a prestar apoyo financiero al desarrollo integrado de la subregión.¹⁷

1. *Hacia la constitución de un mercado común.*

En el curso de un periodo de diez años, comprendido entre 1971 y 1980, se han de eliminar paulatinamente los gravámenes al comercio *entre*

¹⁶ En general se trata del Director, sea de la Secretaría de Integración o del Instituto de Comercio Exterior.

¹⁷ Otros organismos son los convenios Andrés Bello (de integración educativa), Hipólito Unanue (de cooperación en salud), Simón Rodríguez (de integración sociolaboral). Por otra parte, se han creado diversos Consejos asesores de la Junta, constituidos por representantes de alto nivel de las instituciones nacionales encargadas de la formulación y ejecución de las políticas correspondientes; entre ellos se encuentran los Consejos de Planificación, Monetario y Cambiario, de Comercio Exterior y de Integración Física. Las fechas de constitución y responsabilidades de estos y otros organismos se encuentran en JUNAC, *Historia documental del Acuerdo de Cartagena*, INTAL, Buenos Aires, 1974. El creciente número de reuniones de representantes

los países andinos.¹⁸ En cumplimiento de este programa, durante 1975 más de tres mil mercaderías o grupos de ellas están afectas a tasas de derechos de aduana (aranceles) iguales o inferiores a 60 %, las cuales continuarán reduciéndose gradualmente al ritmo de 10 puntos por año.¹⁹ Por consiguiente, a partir de 1981 esos bienes podrán circular a través de los países andinos, libres de gravámenes aduaneros. La progresiva remoción de barreras ha permitido una rápida expansión del comercio recíproco: entre 1969 y 1974 se duplicó, elevándose a 8 % su participación dentro del comercio exterior de estos países.

La política arancelaria es el instrumento de comercio exterior que el Acuerdo utiliza, consciente y programadamente, para regular la estructura de las importaciones. Entre otras ventajas, este mecanismo permite conocer en qué proporción se protege la producción de los diversos sustitutos de importaciones. La experiencia demuestra que, sin excepción hasta hoy día, durante los periodos de vigencia del sistema tradicional de restricciones burocráticas, los gobiernos no han sabido qué margen de protección otorgan a cada actividad económica de sustitución de importaciones. Esta situación es esencialmente antagónica con la planificación del comercio externo y del desarrollo de los diversos sectores productivos.

La política arancelaria andina se expresa en un Arancel Externo Común (AEC). Éste consiste en un listado de las tasas de derechos de aduana que se aplican a cada uno de los ítem que abarca el universo de productos comerciables. El AEC de cada producto es el nivel hacia el cual cada país debe aproximar, en forma gradual, el arancel nacional que aplica a las importaciones provenientes de fuera de la subregión.²⁰ En consecuencia,

nacionales de agrupaciones profesionales y empresariales, y de instituciones de investigación académica constituye una manifestación más de la forma en que se está consolidando la integración subregional.

¹⁸ Se trata de una explicación simplificada que, estrictamente, cubre a la mayor parte de los productos, pero no a la totalidad. Para los restantes rigen plazos diferentes. El universo arancelario andino, que incluye todo tipo de bienes, sea cual fuere su naturaleza, contiene entre cinco mil y seis mil ítem. Véase Aninat, Augusto, *El programa de liberación y el AEC en el Acuerdo de Cartagena*, mimeo., Seminario de CINDA, abril de 1975.

¹⁹ Los países acordaron remover, a partir de enero de 1971, todas las restricciones no arancelarias (cuotas, contingentes, depósitos previos, tramitaciones burocráticas y otros mecanismos que tradicionalmente han imperado en sus sectores externos) al comercio recíproco de esas mercaderías; naturalmente, pueden y deben subsistir los trámites de registro previo, control de precios declarados, regulaciones sanitarias y otros controles cualitativos. Respecto de los derechos de aduana sobre el comercio recíproco, se estableció un tope máximo de 100 %, reduciéndose al nivel más bajo de las tasas vigentes para cada ítem en los aranceles nacionales de Colombia, Chile y Perú. Véase Aninat, *ibid.*

²⁰ Entre 1971 y 1975 se ha aplicado lo que se llama un arancel externo mínimo común. En virtud de este instrumento, los países no pueden cobrar derechos inferiores a los acordados, aunque sí pueden mantener tasas superiores. La adopción de este arancel mínimo también ha sido

en términos generales, cada país deberá modificar, año a año, a partir de 1976, sus actuales derechos aduaneros, hasta alcanzar en 1980 niveles comunes con los restantes países andinos.²¹ El AEC puede diferir de un producto a otro, pero es similar para cada producto específico en los seis países miembros. Al mismo tiempo, como se recordará, la importación de los mismos productos no estará gravada cuando sean de origen subregional. Por tanto, la producción andina gozará de una protección igual al arancel externo común que rija para el respectivo rubro. Esa protección es lo que se llama "margen de preferencia", y define el incentivo relativo que se otorga a la sustitución de importaciones para el mercado ampliado.

La determinación del nivel y estructura del arancel debe someterse y condicionarse a los objetivos del proceso de integración, tales como la creación de actividades productoras que absorban en forma intensa y eficiente la mano de obra o que promuevan el desarrollo tecnológico.²² Este último no constituye un objetivo en sí, sino que es la base de sustentación para una expansión industrial concordante con las peculiaridades de los países miembros y para una mayor independencia del exterior. Por otra parte, tanto desde el punto de vista social como del económico, las naciones andinas deben procurar crear actividades que provean un mayor número de plazas de trabajo estable y productivo. Una aplicación imaginativa y sistemática del AEC permite contribuir en forma eficiente al objetivo de crear mayor ocupación, mediante el fomento preferencial de las actividades que empleen tecnologías más intensivas en el uso de mano de obra.

Para constituir un mercado común se requiere mucho más que la liberación del comercio recíproco y el establecimiento de un arancel externo común. Aparte de los aspectos que se tratarán en las secciones siguientes, vale la pena mencionar la necesidad de eliminar las franquicias aduaneras que debiliten el proceso de integración, sea que beneficien a sectores o regiones, o a empresas públicas o extranjeras; armonizar las políticas monetarias, crediticias y cambiarias; racionalizar los demás mecanismos de regulación del comercio exterior, tales como cuotas, contingentes, licencias previas, controles sanitarios, nomenclaturas aduaneras, criterios de fijación de los valores aduaneros (base a la cual se aplica el AEC). Por el carácter más especializado de cada uno de estos temas, no entraremos a

gradual. Una breve descripción y análisis de este instrumento se encuentra en "Bases para la elaboración del Arancel Externo Común", Junta del Acuerdo de Cartagena, Lima, abril de 1975.

²¹ Como ya se señaló, Bolivia y el Ecuador gozan de diversas ventajas. Una de ellas es que su proceso de adopción gradual del AEC se extiende entre 1976 y 1985.

²² Véase Junta del Acuerdo de Cartagena, "Orientaciones para la elaboración del Arancel Externo Común", Departamento de Política Económica, Lima, diciembre de 1973.

considerarlos con mayor detenimiento. No obstante, puede mencionarse que en casi todos ellos se han registrado avances, directamente proporcionales a la prioridad que merece su armonización. Así, por ejemplo, ya se cuenta con una nomenclatura aduanera común, llamada Nabandina, y se han definido criterios para la armonización cambiaria.²³ En cambio se ha estimado que la integración de las políticas monetarias es de menor urgencia. Los criterios pertinentes para determinar el orden de prioridad consideran tanto la viabilidad política de armonizar cada instrumento, como la intensidad de los beneficios que tiene esa armonización para el cumplimiento de los objetivos de la subregión.²⁴

2. Programación de inversiones

La política arancelaria no sólo debe someterse a los objetivos básicos de la estrategia andina. Opera, además, en estrecha relación con los Programas Sectoriales de Desarrollo Industrial (PSDI). Éste es el principal instrumento de programación industrial²⁵ y de distribución equitativa de los beneficios del proceso integracionista. Se trata de un mecanismo corrector de las injusticias e ineficiencias que el libre funcionamiento de la economía provoca cuando se fusionan mercados de países con niveles insatisfactorios y diversos de desarrollo. El consiguiente peligro de polarización de los beneficios es particularmente importante respecto de inversiones destinadas a cubrir todo el ámbito de la subregión.

El enfoque andino es esencialmente realista. La lista de rubros del universo aduanero comprende cerca de 6 mil ítem. Pero ello no muestra una visión completa de su amplitud, pues muchos de los ítem contienen numerosas variedades de mercaderías de diversa calidad. En consecuencia, existen en realidad varias *decenas de miles* de diversas variedades de bienes. Es obvio, por tanto, que resulta imposible "programar" en detalle la producción de cada uno de ellos. En consecuencia, los diversos productos se agruparon, primero, en los mencionados 6 mil ítem, cada uno de los cuales reúne mercaderías con características importantes en común. A continuación, una parte de éstos se reservó —por su dimensión y significa-

²³ Véase Junta del Acuerdo de Cartagena, "Bases de armonización de las políticas monetaria, cambiaria y financiera", Lima, octubre de 1974.

²⁴ A grandes rasgos, la viabilidad política depende del grado de autonomía del manejo de la política de cada país que se compromete al armonizar o uniformar un determinado instrumento. Los beneficios de la armonización dependen de la incidencia de la perspectiva política económica sobre el comercio exterior de cada país.

²⁵ Otros instrumentos directos son los programas de racionalización de la industria existente y los programas conjuntos de desarrollo agropecuario.

ción económica y tecnológica y por las economías de escala en su producción— para ser eventualmente incluidos en la programación de los PSDI. En lugar de someter la producción de tales bienes en forma irrestricta a los “dictados del mercado”, los países andinos han adoptado el camino de regular el mercado y de ponerlo al servicio de la planificación.

Alrededor de un tercio del total de mercaderías transables es susceptible de quedar sometido a la programación subregional de inversiones.²⁶ Es, todavía, un número excesivo para poder dirigir centralizadamente su producción. Sin embargo, no es ése el propósito de la programación regional de inversiones. Ésta consiste en que la producción de un conjunto de actividades industriales nuevas, ligadas tecnológicamente entre sí —que constituyen lo que se llama un “complejo industrial” o “familia de productos”— se *asigna* a cierto país; un proceso similar se sigue con los diferentes complejos que conforman cada sector productivo. Cada país asignado recibe el derecho a desarrollar la producción de la respectiva familia de bienes, contando con el mercado libre de restricciones y de gravámenes aduaneros de los otros países miembros. Éstos se comprometen, por un determinado número de años, a no alentar el desarrollo de actividades similares, a liberar sólo las importaciones procedentes del país asignado y a aplicar un gravamen igual al AEC sobre las importaciones desde terceros países; se concede así a la producción del país favorecido un margen de protección igual a la tasa del arancel externo común.

Se puede apreciar que se sustrae del mercado la decisión de *dónde* invertir; es la Comisión del Acuerdo de Cartagena la que decide, a propuesta de la Junta, qué familias de productos se asignan a qué países. No obstante, no se elimina el papel del mercado en las subsiguientes etapas de la actividad productiva. En efecto, la *decisión centralizada de dónde invertir* va acompañada de un control más descentralizado de numerosas decisiones relativas a cuánto, cuándo y cómo producir. *Uno* de los instrumentos de control consiste en la política arancelaria andina (AEC), mediante la cual se regula el recargo máximo que, respecto de los precios internacionales, puede cobrarse al país andino importador. En un enfo-

²⁶ Cerca de un sexto del universo arancelario no figura ni en reserva para PSDI ni en el programa de liberación automática del comercio recíproco. Se trata de ítem correspondientes a industrias existentes respecto de las cuales los países miembros han tenido la competencia recíproca. En consideración a este hecho, cada país pudo incluir cierto número de ítem en *listas de excepción*. Los gravámenes sobre el comercio recíproco de esos bienes podrían mantenerse hasta 1985, salvo que la Comisión aprobase, con anterioridad, *programas de racionalización*. Éstos podrán confeccionarse cuando dos o más países hayan incluido un mismo ítem en sus respectivas listas de excepción.

que pragmático se ha buscado, pues, una complementación entre “el mercado” y “la planificación”.²⁷

A fines de 1972 fue aprobado el primer PSDI. El hecho revistió enorme trascendencia, tanto por haber dado inicio a la programación subregional de inversiones, como por la importancia económica de los productos considerados. Comprende dicho programa alrededor de 200 ítem, que abarcan principalmente equipo eléctrico, instrumentos, máquinas herramientas y maquinaria.²⁸ Se estima que hacia fines de la década, la producción anual en los ítem de este PSDI bordeará los us\$ 500 millones de 1974, requerirá una inversión total de alrededor de us\$ 450 millones y proveerá unos 40 mil empleos directos.²⁹

La producción prevista involucra una intensa sustitución de importaciones provenientes desde terceros países. Pero, al mismo tiempo, este proceso constituye una expansión de exportaciones intrasubregionales. Por lo tanto, de un proceso radicalmente diferente al histórico por cuanto la sustitución de importaciones al nivel subregional es complementaria con el fomento de exportaciones nacionales. Por otra parte, es indudable que la implementación de este PSDI tiende a mejorar las condiciones económicas y tecnológicas de elaboración de los ítem metalmecánicos comprendidos en la liberación automática y gradual del comercio recíproco. Los márgenes de protección de que gozarán los productos contemplados en este programa abarcan tasas que están comprendidas entre el 35 y 80 %, considerándose que ellos podrán rebajarse sin problemas cuando el con-

²⁷ Un análisis específico para el caso andino se desarrolla en R. French-Davis, “Planificación en el Pacto Andino y el Arancel Externo Común”, *Revista de la Integración*, núm. 17, INTAL, Buenos Aires, septiembre de 1974. Hay abundante bibliografía teórica de autores anglosajones sobre diversos aspectos de este tema. Un análisis empírico muy interesante se refiere a las reformas económicas en países de Europa Oriental, en especial respecto a Hungría. Véase, por ejemplo, Béla Kádár, “Dirección y regulación del comercio exterior en Hungría”, CEPLAN, *Estudios de Planificación*, núm. 20, 1972; y *Reform of the Economic Mechanism in Hungary*, Istvan Friss, ed. Budapest, 1969.

²⁸ Análisis económico y jurídico de las disposiciones de este Programa, contenido en la Decisión 57, se encuentran, respectivamente, en M. Ávila, “Programación de la industria metal-mecánica en el Acuerdo de Cartagena”, *Revista de la Integración*, núm. 13, mayo de 1973, y en M. Guerrero, “La programación conjunta del desarrollo industrial subregional y el primer programa sectorial de la industria metal-mecánica”, en *Derecho de la Integración*, Buenos Aires, INTAL, núm. 12, marzo de 1973. El grupo de ítem programados excluye las partes automotrices y los productos siderúrgicos, que son objeto de otros PSDI. Un informe sobre la implementación del Programa, hacia mediados de 1974, se encuentra en JUNAC, “Informe de la Junta sobre el avance de las producciones asignadas en el Programa Sectorial de la Industria Metal-mecánica”, Lima, octubre de 1974.

²⁹ Ávila, *op. cit.*, cuadro 3 y 5. Excluye Venezuela, país que no era miembro del Pacto en 1972. En la actualidad se llevan a cabo los estudios para su incorporación a la programación del sector metal-mecánico.

junto de actividades esté en plena producción. Cabe recordar que estas ramas industriales son relativamente intensivas en el uso de mano de obra y promoverán el desarrollo de tecnologías útiles y difundibles al resto de la economía. Por ambas razones merece una protección mayor que el promedio de las actividades industriales. Como síntesis final, se puede sostener que este PSDI —por las características del sector y por la magnitud de sus economías de escala, que son compatibles con la dimensión del mercado andino— permite la participación de todos los países, garantizando, en general, un desarrollo eficiente de toda la producción metal-mecánica.

Los productos reservados para programación abarcan otros diez sectores, cada uno de los cuales conformaría un PSDI. Los dos más destacados, y al mismo tiempo conflictivos, son el petroquímico y el automotriz.³⁰ Luego de prolongadas y difíciles negociaciones, en agosto de 1975 se aprobó el PSDI petroquímico; de igual manera, se avanzó en el automotriz al definir las asignaciones de productos finales y vehículos. Durante los próximos meses debieran aprobarse las asignaciones de partes y piezas automotrices, el arancel externo común de los ítem comprendidos en el programa y otras disposiciones que contienen cada PSDI. En el mismo periodo, la Junta terminaría la preparación de las propuestas de los restantes programas para presentarlas a consideración de la Comisión.

El PSDI petroquímico, aprobado por la Decisión 91, requiere una voluminosa inversión, superior a los us\$ 2 000 millones de 1974, esperándose que su producción bruta en 1985 sea del orden de us\$ 1 200 millones. En contraste con lo abultado de ambas cifras, el empleo directo generado sería sólo de unas 8 mil plazas, principalmente de técnicos y profesionales de alta calificación. Este PSDI posee características bastante diferentes de las del metalmecánico. En efecto, comprende productos notablemente intensivos en el uso de capital (200 mil a 300 mil dólares por trabajador), con tecnologías poco difundibles, y enormes economías de escala. Ello explica que el arancel externo común aprobado para este sector sea apreciablemente inferior al del metalmecánico, ya que abarca tasas comprendidas entre 20 y 35 %.

A diferencia del primer PSDI, en éste las economías de escala han sido insuficientemente aprovechadas. Ello se explica por el excesivo peso que tuvo en las negociaciones el deseo de diversos representantes de los países miembros de contar cada uno con una “gran” industria en ese sector. No

³⁰ Otros PSDI serían el de fertilizantes químicos, cuya propuesta ya está en poder de la Comisión, y el siderúrgico, el segundo metalmecánico, el electrónico, el del vidrio y el del papel.

obstante sus defectos, el PSDI permite un desarrollo más eficiente del sector que lo habría acarreado un esfuerzo independiente de cada país.

Por otra parte, parece posible, una vez completadas las asignaciones correspondientes a la totalidad de los PSDI, promover un intercambio de éstas entre los países miembros, con el objeto de que logren una mayor especialización sectorial.³¹ Dos factores contribuirán probablemente a que ello ocurra. Por un lado, a esa altura del proceso los países comenzarán a tropezar con dificultades para desarrollar en forma simultánea todas las actividades que les han sido asignadas, debiendo optar entre ellas. Y por el otro es previsible que los estudios de prefactibilidad contribuyan a que se cree mayor conciencia acerca de la significación de las economías de escala y externas y de las ventajas de evitar, entonces, la dispersión de esfuerzos. Finalmente, cabe la posibilidad de impulsar modalidades de integración parcial con otros países latinoamericanos. Ellas podrían consistir en la participación de estos países en algunos PSDI, fórmula recomendable sobre todo en el caso de producciones que requieren mercados más amplios que el andino.

3. Tratamiento común a la inversión extranjera

Cuando la liberación del comercio recíproco en un proceso de integración económica no va acompañada de una coordinación de las políticas de desarrollo industrial y de tratamiento al capital extranjero, ella acentúa la debilidad del país en desarrollo frente a las gigantescas empresas multinacionales. En efecto, la gama de opciones de la empresa foránea se multiplica, pues ahora invirtiendo en un solo país puede contar con el mercado de todos los signatarios. Está en condiciones, entonces, de escoger aquel que le ofrezca mayores privilegios.³² Por consiguiente, mientras más haya avanzado ese proceso de integración de los mercados, mayor prioridad adquirirá la adopción de un régimen común frente a la inversión extrarregional. Éste debe incluir una política selectiva y definida que

³¹ Esta forma de encarar la asignación de inversiones permitiría la mayor especialización de uno o dos países en el sector petroquímico, a cambio de la mayor especialización de los restantes países en los demás sectores industriales. Esto es, por lo demás, consecuente con lo expresado en el artículo 39 del Acuerdo, que busca la equidad en la distribución de beneficios del conjunto de PSDI (y supuestamente también de los derivados de los programas de racionalización y de desarrollo agropecuario).

³² Conviene mencionar que el Acuerdo de Cartagena mejoró la posición negociadora de los países andinos en todos los rubros cubiertos por Programas Sectoriales de Desarrollo Industrial. En efecto, el inversionista extranjero no puede optar a instalarse en el país en que obtenga mejores condiciones, sino exclusivamente en aquel al que haya sido asignada esa determinada industria.

remplace la competencia entre países miembros por un frente unido ante los eventuales inversionistas foráneos.

La preocupación ante el creciente poder y patrimonio de las empresas transnacionales, que contrasta con la escasa contribución que muchas de ellas hacen al desarrollo autosostenido de los países receptores, ha llegado a amplios círculos profesionales y técnicos, académicos y gubernamentales. Durante la década del sesenta, diversas investigaciones pusieron en evidencia la desigual distribución de beneficios y costos entre muchas empresas extranjeras y los países en desarrollo en que se ubican, y el reducido aporte que ellas hacían a la formación de capital, al avance tecnológico, a la creación de capacidad administrativa y a la captación de mercados externos.³³ Quedó así demostrado que la excesiva apertura al inversionista extranjero no tenía una base pragmática, sino que, por el contrario, exclusivamente ideológica.

Por otra parte, diversos antecedentes indicaron que la liberalidad frente al capital extranjero resultaba más atractiva para inversiones de rápida recuperación. Ello obedecía, en parte, a que la experiencia enseñaba al inversionista que condiciones demasiado favorables ofrecían el peligro de ser modificadas al poco tiempo. En cambio, la estabilidad —aun cuando fuese de normas estrictas— era un buen aliciente para la inversión con aportes más positivos.

Ambos factores convencieron a la Junta del Acuerdo de Cartagena y a la Comisión de que era conveniente establecer un tratamiento *estricto, pero estable*. De esta forma, podría atraerse a los inversionistas extranjeros dispuestos a operar en empresas mixtas —con el estado o particulares andinos— que contribuyesen efectivamente al desarrollo de la capacidad administrativa y tecnológica, y a aportar mercados externos para las nuevas exportaciones andinas.

Se facilitó así la adopción de un tratamiento común a la inversión extranjera, aprobado durante los primeros meses de vigencia del Pacto Andino. En virtud del acuerdo alcanzado, conocido como la Decisión 24, se adoptó un régimen común frente al capital foráneo,³⁴ el cual establece las restricciones *mínimas* que cada gobierno debe aplicar, pudiendo el

³³ Una bibliografía que contiene algunos de esos trabajos se encuentra en R. Ffrench-Davis, "La inversión extranjera en América Latina; tendencias recientes y perspectivas", *Estudios de Planificación*, núm. 14, CEPLAN, 1972.

³⁴ La Decisión 24 rige legalmente en todos los países miembros. Como ha quedado demostrado luego de las discusiones surgidas en 1974, por su calidad de compromiso internacional, en caso de conflicto con la legislación interna, aquél prima sobre ésta. Véase Acta Final, Decimosexto Período de Sesiones Ordinarias, Comisión del Acuerdo de Cartagena, Lima, 12 a 14 de noviembre de 1974.

país que lo desee disponer normas más estrictas. Conscientes, por otra parte, de la dificultad inherente de generar un acuerdo sobre un tema de esta naturaleza, se estableció un tratamiento diferenciado entre actividades “muy ligadas” a la integración, y el resto; a consecuencia de ello, ningún inversionista foráneo en el primer grupo de actividades puede recibir un tratamiento más favorable que el prescrito por el régimen común, mientras que, respecto de las segundas, cada país puede acogerse a alguna de las normas de excepción.

Los siguientes son algunos de los aspectos fundamentales de la Decisión 24. En primer lugar, es una norma *estable*, por cuanto debido a su carácter multinacional necesita el concurso de varios países para ser modificada. En segundo lugar, se adopta una política *selectiva*; esto es, toda nueva inversión foránea requerirá una autorización expresa por parte de un organismo nacional encargado de su negociación, admisión y control.³⁵ En tercer lugar, se regulan el uso de crédito interno y externo, y las frecuentes cláusulas impuestas por los inversionistas extranjeros para limitar las exportaciones de bienes que hacen uso de regalías o marcas foráneas.³⁶ En cuarto lugar, se *restringe la reinversión* automática de utilidades y la compra de acciones de empresas nacionales; la primera debe pasar por el mismo canal selectivo de la inversión inicial, en tanto que la segunda es regulada con el propósito de que el capital extranjero no usufructúe de cotizaciones bursátiles deprimidas, y de que en lugar de sustituir a productores nacionales llegue a crear nuevas actividades en el área que la autoridad nacional haya seleccionado.³⁷ Finalmente, se recomienda la prohibición de estas inversiones en sectores estratégicos tales como el financiero, publicidad y medios de comunicación; no obstante, para los países que

³⁵ La mayor parte de las normas abarca por igual el tratamiento de marcas, patentes, regalías (*royalties*) y licencias. Un análisis de los fundamentos de diversas disposiciones contenidas en la Decisión 24 se desarrolla en R. Ffrench-Davis, “La inversión extranjera en América Latina: tendencias recientes y perspectivas”, *op. cit.*

³⁶ El acceso de esa producción a los mercados externos es limitado por estas prácticas monopólicas. Ellas atentan, en consecuencia, contra uno de los objetivos que pueden justificar la aceptación de inversión extranjera. Antecedentes referidos a la experiencia chilena se encuentran en Eduardo Moyano, “Notas sobre el pago de licencias industriales en Chile”, O. Muñoz, ed., *Proceso a la industrialización chilena*, Ediciones Nueva Universidad, CEPLAN, 1972. Ahí se indica que el 91 % de las licencias vigentes a fines de la década pasada comprendía limitaciones a la exportación de las empresas licenciadas.

³⁷ También se limita a 14 % la remesa anual de utilidades sobre el capital. Dentro de la racionalidad de la Decisión 24, obviamente debe entenderse que dicha tasa se refiere a utilidades expresadas en moneda de igual poder adquisitivo a la del capital que la ha generado. Esto, no obstante, debería explicitarse en el reglamento respectivo. Es conveniente destacar que la limitación de las remesas actúa sobre los resultados, en lugar de hacerlo sobre la causa de las utilidades. Es de importancia secundaria, pues, frente a las disposiciones comentadas en el texto.

todavía no estén en condiciones de dar ese paso, se otorga la flexibilidad mencionada anteriormente.

Por último, se establecen normas para el traspaso gradual de la propiedad de las empresas extranjeras, existentes o nuevas, a dominio nacional. Se distinguen tres categorías de empresas, según la composición de su capital: nacionales, mixtas y extranjeras. Las primeras son aquellas con más del 80 % de capital nacional; mixtas, aquellas con una proporción comprendida entre 51 y 80 %, ³⁸ y extranjeras las restantes. El acuerdo establece que las firmas extranjeras deberán transformarse gradualmente en mixtas, dentro de un plazo que como norma general es de 15 años. Las empresas extranjeras que no suscriban con las autoridades nacionales un programa de conversión a mixtas, no gozarán de los beneficios del mercado ampliado; es decir, no podrán hacer uso de la liberación de gravámenes de importación dentro del mercado andino. El control correspondiente estará a cargo del país importador, el que podrá aplicar a la producción de esas empresas derechos aduaneros similares a los que rigen para mercaderías provenientes del resto del mundo. El país infractor pierde así lo que probablemente constituye el principal incentivo para nuevas inversiones en el sector industrial, esto es, el acceso al mercado ampliado que conforman los seis países andinos.

La aplicación del régimen común de tratamiento al capital extranjero se encuentra en sus fases iniciales. La decisión más difícil ha sido adoptada: el acuerdo en virtud del cual los países andinos han convenido libremente en establecer una política de carácter *estable, selectivo y restrictivo* frente a la inversión foránea, y han definido sus lineamientos fundamentales. Esta decisión fue reafirmada con ocasión del ingreso de Venezuela en 1973. Ahora falta completar su materialización práctica. Es indudable que tenderán a producirse tropiezos en su aplicación, y dificultades en la interpretación de algunas de sus disposiciones. La mayor comprensión por parte de cada país de la racionalidad de dicho instrumento y de las ventajas que ofrece para sus intereses permanentes como nación será la mejor garantía de éxito en la implementación del régimen común. Para ello es indispensable que los gobiernos desarrollen un efectivo aparato negociador y evaluador de cada eventual inversión extranjera, requi-

³⁸ Cuando el estado sea socio y "tenga capacidad determinante en las decisiones de la empresa" podrán considerarse como mixtas empresas que tengan una participación nacional inferior al 51 %, habiéndose fijado en 30 % la participación estatal que satisface los requisitos mínimos de empresa mixta. Los capitales procedentes de países andinos se computan como nacionales en las empresas que se hayan instalado con posterioridad a junio de 1971, fecha en que la Decisión entró en vigencia.

sito ineludible para una creciente racionalización de la entrada de capitales extranjeros.

El continuo intercambio de experiencias, previsto en la Decisión, debe contribuir a profundizar ese proceso de toma de conciencia. En otros términos, ejercerá eventualmente una acción pedagógica, alentando un replanteamiento de actitudes y políticas específicas, y la reformulación de prioridades. La racionalización del tratamiento de la inversión extranjera significa indudablemente el no ingreso de algunas empresas y el éxodo de otras. Esto es particularmente efectivo en el caso de aquellas que intenten operar sólo para el mercado interno bajo la protección del arancel aduanero.

Por otra parte, el proceso de racionalización debiera significar un mejor aprovechamiento de las nuevas condiciones que presenta el mercado mundial por el surgimiento de empresas multinacionales de variados orígenes nacionales y diversos comportamientos y motivaciones. Esta nueva coyuntura permite un margen de maniobra más amplio para los países en desarrollo. La capacidad de negociación de éstos dependerá de la claridad de sus objetivos, del conocimiento que posean de su interlocutor, y del poder con que cuenten y estén dispuestos a utilizar. El régimen acordado por los países andinos actúa en la dirección correcta en los tres aspectos. Es, por lo tanto, un paso realista que facilita una acción efectiva para un auténtico desarrollo con perfiles nacionales o andinos. El resultado final dependerá, sin embargo, de la conciencia que adquiera cada país de que su desarrollo descansa en el esfuerzo propio y no en el de otros, rechazando pues las posturas ideologizantes respecto del capital extranjero.

En síntesis, un análisis objetivo de la Decisión 24 demuestra que ésta se sitúa en el campo de un nacionalismo moderno, realista y eficiente.³⁹ Sus originales disposiciones, apoyadas en la experiencia acumulada que recomienda diseñar normas *estrictas pero estables*, constituyen en lo sustancial un mecanismo apropiado para atraer y regular la inversión foránea de modo que ésta sirva realmente de apoyo a los esfuerzos internos de desarrollo.

4. *Compatibilidad de regímenes de orientación diferente*

A medida que un esquema de integración progresa en la constitución

³⁹ Por supuesto, esto no significa que todas y cada una de las disposiciones que contiene esta Decisión sean perfectas y de un significado inequívoco. Por ello, la elaboración del reglamento reviste gran urgencia.

de un mercado ampliado, va conformando ineludiblemente un marco común —dentro del cual cada país debe situar sus políticas económicas—, cuya estrechez será mayor cuanto más se haya avanzado en el proceso. La uniformación de políticas, sin embargo, no se busca *per se*, sino en la medida que permita aprovechar mejor los beneficios y atenuar los costos que todo proceso de integración, en algún grado, ocasiona. La variedad de políticas públicas y de instrumentos e instituciones que ellas comprenden, ofrecen una amplia gama de elección de cuáles, en qué grado y con qué velocidad proceder a su integración. El diseño del programa específico de armonización, con sus correspondientes etapas, debiera procurar la maximización de los beneficios netos, objetivo que exige compatibilizar los requerimientos técnicos con la sensibilidad de cada autoridad nacional ante la limitación de su autonomía de decisión en determinadas áreas de políticas. Dos aspectos claves en tal sentido se refieren a la distribución de los beneficios, tema que hemos abordado en las dos secciones precedentes, y el reconocimiento del eventual pluralismo político entre los países miembros.

El Acuerdo de Cartagena establece una serie de normas que condicionan progresivamente la libertad de cada país en el manejo de sus políticas. Sin embargo, en tanto no se llegue a constituir una unidad económica y política, los países miembros pueden mantener un camino propio en varios aspectos. Dos ejemplos se refieren a la dimensión del sector estatal y a las estructuras de consumo. En ambos casos cada país puede mantener o establecer diferencias sustanciales con los restantes miembros de la subregión, con la sola salvedad de los mecanismos que emplee para lograr sus objetivos.

Respecto del sector estatal, en particular de las empresas públicas, el Acuerdo es compatible con cualquier dimensión. Esto es, en principio podrían coexistir un país con una reducida área estatal y otro con una muy amplia. El requisito indispensable para esa coexistencia es que el marco económico en que se desenvuelvan contribuya a la integración. Eso es, que el sector estatal esté afecto a todas las disposiciones comunes acordadas entre los países miembros, que inciden sobre el nivel y composición del comercio de importación y exportación.⁴⁰ Naturalmente, por la misma razón, deben eliminarse las franquicias aduaneras de que gozan numero-

⁴⁰ Ello tiene por objeto que los mismos márgenes de preferencia rijan para todo tipo de empresa, sea cual fuere su propiedad y forma de gestión.

sas industrias y regiones de diversos países,⁴¹ y armonizarse las exoneraciones tributarias vigentes.

Algo similar acontece en relación con las estructuras de consumo. Suele pensarse que la marcha hacia un mercado común implica la uniformidad de estos patrones en todos los países miembros, situación que pudiera poner trabas al cambio de la estructura de la producción y consumo, imprescindible para implementar cualquier política redistributiva intensa. No obstante, la realidad es que el Acuerdo de Cartagena deja las manos libres a cada país para dirigir sus políticas de consumo. Sólo limita el tipo de mecanismo que puede utilizarse, lo cual es compatible con el uso de cualquier instrumento que restrinja, por igual, el consumo de suntuarios nacionales e importados. Esto significa, por ejemplo, que los países deben abandonar la práctica de prohibir la importación de suntuarios y de permitir al mismo tiempo su producción interna. En cambio, sí pueden, sin ninguna limitación, gravar con fuertes impuestos el consumo de esos bienes, restringiendo, así, tanto su importación como su producción, y desviando demanda y recursos productivos hacia los sectores prioritarios.

V. CONSIDERACIONES FINALES

Los países en desarrollo han intentado llevar a la práctica diversas iniciativas de integración, la mayoría de las veces con escaso éxito. En general, al cabo de unos cuantos años, han concluido en formas muy limitadas de integración o, aun, en el fracaso. El Pacto Andino constituye una destacada excepción. Tal vez ello se deba a la originalidad del instrumento que le dio vida, el Acuerdo de Cartagena aprobado en 1969. Éste comprende un conjunto integral de disposiciones, dirigidas a constituir un mercado común, a asegurar una distribución equitativa de beneficios y a lograr un desarrollo con perfiles propios.

Los términos del Acuerdo se han ido materializando mediante sucesivas propuestas de la Junta y decisiones de la Comisión. Ellas han abarcado materias muy diversas, tales como la definición de qué productos quedaban reservados para la programación industrial, el arancel externo mínimo, el tratamiento común a la inversión extranjera, la política tecnológica andina, el programa de desarrollo del sector metalmeccánico y decenas de otras decisiones. Éstas han sido complementadas por recomenda-

⁴¹ En el caso de regiones, en especial, se pueden utilizar franquicias que no distorsionen directamente las corrientes de comercio. Cabe señalar, por lo demás, que con frecuencia las franquicias arancelarias son poco eficaces para lograr los objetivos que se persiguen al establecerlas.

ciones de comités asesores constituidos por los presidentes de bancos centrales y por los ministros de relaciones exteriores, de planificación, de salud, de agricultura, de educación, etcétera. No obstante sus insuficiencias y dificultades para incorporar a sectores más amplios, el proceso integracionista ha conquistado un lugar en las preocupaciones de los dirigentes de los países andinos.

La originalidad del Acuerdo de Cartagena y los éxitos alcanzados corren peligro en la medida que algunos gobiernos releguen a lugar secundario la consideración del Pacto Andino, a causa de problemas coyunturales de sus países. De la misma manera, la subsistencia en ciertos sectores del sesgo teórico de que hay libre competencia en los mercados internacionales, a los que sería posible exportar en forma estable grandes volúmenes de bienes manufacturados, conduce a despreciar la importancia de consolidar el mercado subregional. Por último, visiones de corto plazo pueden llevar a algunos países, por una razón u otra, a concentrar la búsqueda de un mercado para sus exportaciones no tradicionales en los Estados Unidos, en Centroamérica y el Caribe, o en el Brasil. Ninguna de estas visiones permite lograr un desarrollo armónico y estable de la economía de cualquiera de las naciones andinas como podría conseguirlo la materialización de un mercado común de los seis países.

Este proceso de integración requiere, no obstante los trascendentales progresos alcanzados, recorrer un largo y difícil camino. En efecto, quedan muchas decisiones importantes por ser aprobadas e implementadas. Algunas de ellas se refieren a los restantes programas sectoriales de desarrollo industrial, el arancel externo común, los programas de racionalización de las industrias existentes que se han marginado temporalmente de la integración, la armonización cambiaria y tributaria y de los regímenes de comercio exterior. Como se puede apreciar, se trata de decisiones de enorme trascendencia. Y, obviamente, tiene que ser así cuando la meta es integrar importantes aspectos de la economía de seis países. El diseño y aprobación de muchos de estos pasos decisivos deberá hacerse en el transcurso de los próximos meses. Traspasar la valla que presentan estas decisiones, y su posterior implementación, requiere que se cumplan simultáneamente dos condiciones mínimas. Por una parte, que la Junta continúe desarrollando una labor dinámica e imaginativa, como la realizada durante los primeros años de vida del Acuerdo de Cartagena. Por otra parte, en concordancia con la importancia que revistiría su éxito, es decisiva una enorme voluntad política integracionista de los países miembros. Ésta debe reflejarse en el mirar, con realismo e imaginación, hacia el futuro más

que al presente y al pasado, y en la incorporación efectiva de la integración como una variable fundamental en el diseño de las diversas políticas gubernamentales.